

(၅. ၂၂)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๕๐๗/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๘ / ๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๓

ระหว่าง

- องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ผู้ฟ้องคดี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีชาชาญ ที่ ๑
- นายสมพล อ่อนสนิท ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๐/๒๕๔๖
หมายเลขแดงที่ ๒๖๐/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หันส่วนผู้จัดการ เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านค้อวัง-บ้านเปาะ-บ้านเหล่าน้อย (ตอนที่ ๒) ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ระยะทาง ๒.๗ กิโลเมตร กำหนดราคาก่อสร้างจำนวน ๔,๘๘๙,๙๙๐ บาท แบ่งจ่ายเงิน เป็น ๔ งวด ระยะเวลาก่อสร้างรวม ๑๑๐ วัน ในข้อ ๕ ข. ของสัญญากำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ



ไม่สามารถทำงาน...

ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานให้ลุล่วงไปได้ และตามสัญญา ข้อ ๑๕ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด และถ้าผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีวันละ ๔,๙๐๐ บาท นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังยอมให้ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับได้อีกด้วย และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จและมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ และถ้าผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานเพื่อขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโยธยา จำนวนเงิน ๒๔๔,๙๙๙.๕๐ บาท มอบให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากทำสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญามีได้เข้าไปทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างหลายครั้ง กระทั่งวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เข้าไปทำการก่อสร้าง ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างตามสัญญาถึง ๗๓ วัน แต่ต่อมาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้หยุดทำการก่อสร้างและมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่ามีอุปสรรคเกี่ยวกับการก่อสร้างซึ่งกระทบต่อพืชผลของราษฎรที่มีที่ดินติดกับเส้นทางที่ก่อสร้างและเป็นฤดูฝนจึงขอหยุดการก่อสร้าง ต่อมาในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิไม่เสียค่าปรับและขอขยายเวลาการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้หยุดงานและไม่ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ เนื่องจากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างล่าช้าทำให้ราษฎรลงมือเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาล และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงมือทำงานได้ถมไหล่ทางทำให้ดินร่วนหล่นลงไปทับพืชผลของราษฎรจนได้รับความเสียหาย แต่ก็มิได้เข้าไปเจรจาทั้งที่ราษฎรได้ยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างอีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนในช่วงอื่น คือ ช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๓๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๕+๘๐๒ ไปก่อนได้ จึงไม่จำเป็นต้องหยุดงาน แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างต่อ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาในวันที่



/๖ สิงหาคม...

๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและมีหนังสือแจ้งยอด ค่าปรับตามสัญญา รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปทำข้อตกลงยืนยัน ที่จะปฏิบัติตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เนื่องจากค่าปรับ ตามสัญญานับถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ คิดเป็นเงิน ๖๓๒,๑๐๐ บาท และเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง หากพ้นกำหนดผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญาและจะรายงานเป็นผู้ทำงานต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าจะปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดียืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะเริ่มทำการก่อสร้างต่อภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ และยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข หลังจากทำข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าดำเนินการก่อสร้างแต่กลับมีหนังสือขอลดค่าปรับและขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถลดค่าปรับและขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ ตามที่ร้องขอ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปดำเนินการก่อสร้างภายใน ๗ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าไปดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ บอกเลิกสัญญาจ้าง และขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาและเรียกร้องค่าปรับทั้งหมด ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุระขุขันธุ์ ผู้รับจ้างรายใหม่ ทำงานก่อสร้างถนน สายนี้ต่อในวงเงิน ๔,๘๘๙,๙๙๐ บาท เท่ากับสัญญาที่ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้รับจ้าง รายใหม่ได้ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาโดยไม่มีอุปสรรค ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาไม่ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ต้องบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินวันละ ๔,๘๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา รวม ๓๑๕ วัน ตามสัญญาข้อ ๑๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าประกัน การปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๒๔๔,๙๙๐.๕๐ บาท ไว้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้อง ร่วมกันรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๒๙๘,๕๐๐.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับตามสัญญาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องต่อศาล



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชำระเงินค่าปรับตามสัญญาจำนวน ๑,๒๙๘,๕๐๐.๕๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเนื่องจากในขณะที่เข้าทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ และราษฎรได้ทำการเพาะปลูกพืชผลบริเวณสองข้างทาง อีกทั้งมีฝนตกชุกและมีอุทกภัยเกิดขึ้น ซึ่งตามสัญญาจ้างเมื่อมีเหตุสุดวิสัยอันมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างมีสิทธิขอหยุดงานและขอขยายเวลาทำงานต่อไปได้อีกตามสมควร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมขยายเวลาก่อสร้างให้ทั้งที่สามารถทำได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปเจรจากับราษฎรที่เพาะปลูกพืชผลบริเวณข้างทางได้ถูกเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนมากจนไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้ได้ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งที่เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องส่งมอบพื้นที่ให้ทำการก่อสร้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถทำงานได้ และไม่ใช่ว่าความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องชดใช้ค่าปรับ ที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าไปทำการก่อสร้างตามเวลาที่กำหนดในสัญญา อีกทั้งสามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๓๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๕+๘๐๒ ไปก่อนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าไปทำงานทันทีหลังจากทำสัญญาแล้ว เห็นได้จากบันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในงานกรุยทาง ถางป่า ที่ทำได้อายุ ๗๑.๕๙ งานบดอัดคันทางเดิมทำได้ร้อยละ ๗๙.๙๗ งานดินถมบดอัดแน่นทำได้ร้อยละ ๖๐.๘๑ และจากรายงานของผู้ควบคุมงานของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งว่ามีการทำงานชั้นรองพื้นทางของถนนแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าทำการก่อสร้างและมีผลงานเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุระชุมชน ทำการก่อสร้างตามรูปแบบรายการเดิมในราคาจ้างเท่าเดิมโดยไม่ได้หักค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไปและไม่ได้เบิกจ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ได้ทำงานไปแล้วโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญามิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่เป็นเพราะความผิดของ



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่เข้าไปทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเข้าไปดำเนินการหลายครั้ง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปดำเนินการในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งล่วงเลยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างถึง ๗๓ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปทำการก่อสร้างล่าช้าทำให้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนและฤดูกาลทำนาตามปกติ หากมิได้เข้าไปทำการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญาจ้างก็จะไม่เกิดอุปสรรคในเรื่องนี้ การเกิดปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมิได้เป็นดังข้อกล่าวอ้างที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อย่างใด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในสภาพพร้อมที่จะทำการก่อสร้างได้โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ อีกทั้ง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มิได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการเจรจากับราษฎร หรือทำการก่อสร้างในช่วงที่ไม่มีปัญหาไปก่อน ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถทำการก่อสร้างไปก่อนได้ และบริเวณข้างทางที่มีการปลูกข้าวก็มีระยะทางเพียง ๖๗๖ เมตร และเจ้าของที่ดินก็ยินยอมให้ก่อสร้างแต่ต้องจ่ายเงินชดเชยค่าพืชผลให้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับหยุดการก่อสร้างในขณะที่ทำการก่อสร้างไปเพียง ๒๕ วัน โดยไม่ปรากฏว่ามีฝนตกชุกมากผิดปกติหรือมีอุทกภัยในบริเวณก่อสร้างตามข้อกล่าวอ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานได้โดยรวมเพียงร้อยละ ๗.๑๘๘ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจจ่ายค่าจ้างให้ได้ เพราะการจ่ายค่าจ้างต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างซึ่งแบ่งจ่ายเป็น ๔ งวด โดยงวดที่ ๑ จำนวน ๙๙,๙๙๙ บาท จะจ่ายให้เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติงานกรุยทาง ถางป่า ปรับเกลี่ยบดอัดทางเดิม วางท่อระบายน้ำ ถมดินพร้อมบดอัดแล้วเสร็จทั้งหมด เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานครบตามที่กำหนดในงวดที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจจ่ายค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาย่อมเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี และความเสียหายนี้กำหนดไว้ให้เป็นค่าปรับตามสัญญานั้นเอง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตลอดสัญญาจ้าง หากเกิดปัญหา ผู้ฟ้องคดีต้องมีหน้าที่แก้ไข แต่เมื่อราษฎรไม่ยินยอมให้ทำการก่อสร้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าไปเจรจาเพื่อขอเข้าทำการก่อสร้างในบริเวณช่วงกิโลเมตรที่ ๒+๕๕๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๓+๓๕๐ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประสานงานกับผู้ฟ้องคดีและเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอหยุดทำการก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา หลังจากได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และทำสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด สุระขุนันธ์



/ก็ไม่สามารถ...

ก็ไม่สามารถก่อสร้างได้ตามรูปแบบรายการ เนื่องจากราษฎรในบริเวณที่ทำการก่อสร้างไม่ยินยอม และมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอค้อวัง ผู้ฟ้องคดี จึงได้แก้ไขแบบแปลนโดยลดขนาดของผิวจราจรจากความกว้าง ๙ เมตร เหลือเพียง ๖ เมตร เพื่อมิให้การก่อสร้างรुकล้ำที่ดินของราษฎร แสดงว่าแม้จะไม่มีปัญหาอุปสรรคจากการ เพาะปลูกของราษฎร ผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีจึงมีขอบ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย และ การเรียกร้องค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ของผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีเหตุอันควร ขอให้ศาลพิพากษา ยกฟ้องและบังคับให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๒๔๔,๙๙๙.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ต้องรู้หรือควรรู้ว่าประเทศไทยมีภูมิอากาศเป็นอย่างไร เมื่อสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ และต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยงวดงานที่ ๑ ถึงงวดงานที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการกรุยทาง ถางป่า ปรับเกลี่ยบดอัดทางเดิม วางท่อระบายน้ำ ถมดินพร้อม บดอัดชั้นรองพื้นทางให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งงานดังกล่าวต้องใช้พื้นที่บริเวณไหล่ทางที่อาจมีปัญหากับราษฎรที่มีที่ดินติดกับเส้นทาง ที่ก่อสร้าง แม้การที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนผิอยู่บ้างที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตลอดสัญญา แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาก็จะไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นฤดูที่ราษฎรยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมยให้เวลา ล่วงเลยไปจนถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จึงเริ่มทำการก่อสร้างถนน และก่อสร้างไปจนถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ก็ได้หยุด เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อพืชผลของราษฎรและเป็นฤดูฝน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถคาดการณ์ได้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตลอดตามสัญญา ก็ไม่สามารถก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดของสัญญา คือ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ได้ เนื่องจากนับจากวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หยุดงานนั้น เหลือเวลาเพียง ๑๑ วัน ประกอบกับมีพื้นที่ก่อสร้างถนน ช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๓๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๕+๘๐๒ สามารถทำการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องหยุดงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ดำเนินการ ขอกกล่าวอ้างที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ทำให้การบอกเลิก สัญญาของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย



/จึงฟังไม่ขึ้น...

จึงฟังไม่ขึ้น และถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายผิดสัญญา และเมื่อนำเชื่อได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนนจากวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ คิดเป็น ร้อยละ ๗.๑๘๘ ของงานทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับตามสัญญาระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ จำนวน ๓๑๕ วัน วันละ ๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท หักด้วยเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๒๔๔,๙๙๙.๕๐ บาท และหักด้วยงานที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว จำนวนร้อยละ ๗.๑๘๘ เป็นเงิน ๓๕๒,๒๑๑.๒๘ บาท คงเหลือเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๔๖,๒๘๙.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันใช้เงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๔๖,๒๘๙.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๙๔๖,๒๘๙.๒๒ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องคดีไปจนกว่าจะชำระให้แก่ ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๒๓,๖๕๗.๒๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ โดยฝนเริ่มตก ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน และราษฎรได้เริ่มไถหว่านเพื่อปลูกข้าวก่อนวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ แล้ว อันเป็นเหตุการณ์ผิดปกติ จะเห็นได้จากมีอุทกภัยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยโสธรเร็วผิดปกติ และตลอดปี จึงเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่เป็นความผิด หรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างถนนตลอดทั้งเส้นทางให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และหากไม่สามารถส่งมอบได้ตลอดทั้งเส้นทาง การก่อสร้างจะไม่สามารถแล้วเสร็จ และเป็นปัญหาสำคัญ เพราะหลังจากผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่เข้าดำเนินการก่อสร้างถนนแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้เกิดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ จนมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานี ตำรวจภูธรอำเภอค้อวัง ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องแก้ไขรายละเอียดแบบแปลนถนนโดยลดขนาด ผิวจราจรจรลงเพื่อไม่ให้รुकล้ำที่ดินของราษฎร เหตุดังกล่าวจึงมิใช่เป็นความผิดเพียง เล็กน้อยอยู่บ้างของผู้ฟ้องคดี เพราะหากไม่มีการแก้ไขแบบแปลนถนน ผู้รับจ้างรายใหม่ ก็อาจดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จเช่นเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอหยุดงานชั่วคราวพร้อมกับขอแก้ไขแบบแปลนและขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไป



/จนกว่าจะแก้ไข...

จนกว่าจะแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ยินยอมและบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาของผู้ฟ้องคดีจึงมีขอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าทำการก่อสร้างตามกำหนดเวลาของสัญญาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดแล้ว กระทั่งวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้เข้าทำการก่อสร้าง แต่ได้หยุดไปในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าทำการก่อสร้างตามสัญญา พร้อมทั้งแจ้งว่าหากไม่เข้าทำงานผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญา ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าฝนตกชุกเข้าทำงานไม่ได้ เป็นเหตุสุดวิสัย และผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญา จึงเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ขาดเหตุผลและพยานหลักฐาน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำสัญญารับจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านค้อวัง-บ้านเปะ-บ้านเหล่าน้อย (ตอนที่ ๒) ในวงเงิน ๔,๘๘๘,๘๘๐ บาท กับผู้ฟ้องคดี สัญญาดังกล่าวกำหนดให้เริ่มทำการก่อสร้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลังจากทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือหลายฉบับแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างสัญญา และมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่างานงวดที่ ๑ จะต้องแล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงขอสงวนสิทธิตามสัญญา ข้อ ๕ ข. ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ เกี่ยวกับ (๑) การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากรณีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา (๒) การต้องชำระค่าปรับเป็นเงินวันละ ๔,๘๐๐ บาท หากไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาในสัญญา (๓) การว่าจ้างผู้อื่นทำงานต่อและการรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (๔) การหักค่าปรับหรือค่าเสียหายจากเงินประกันผลงาน และ (๕) การเสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการพิจารณาชี้ขาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่



/๒ กรกฎาคม...

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แจ้งผู้ฟ้องคดีขอหยุดทำการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าราษฎร จะเก็บเกี่ยวพืชผลเสร็จ เนื่องจากเป็นฤดูฝนและมีฝนตกอย่างหนัก ต้องรอให้ฝนหยุดตก และตากดินให้ความชื้นอยู่ในระดับพอเหมาะก่อน และติดขัดกับปัญหาที่ดินของราษฎรรายหนึ่ง และราษฎรบางส่วนก็ไม่ยอมให้ดำเนินการก่อสร้างจนกว่าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิต ในวันต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิไม่เสียค่าปรับและขอขยายเวลาการก่อสร้าง โดยอ้างว่ามีใช้ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ส่งมอบพื้นที่ให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเข้าทำงานก่อสร้าง หากส่งมอบไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีต้องแก้ปัญหาให้ ในระหว่างนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอหยุดงานก่อน และขอขยายเวลาก่อสร้างไปจนกว่าผู้ฟ้องคดี จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีแจ้งว่า ไม่อนุญาตเนื่องจากตามสัญญา ข้อ ๕ ข. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำการก่อสร้างล่าช้าหลังจากลงนามในสัญญาเป็นเวลาถึง ๗๓ วัน จากระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๑๐ วัน จึงเหลือเวลาทำการก่อสร้างเพียง ๓๗ วัน ผลจากการ เข้าทำการก่อสร้างล่าช้าทำให้ราษฎรเริ่มลงมือเพาะปลูกข้าวตามฤดูกาล และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำดินไปถมไหล่ทางทำให้ดินร่วงหล่นลงไปทับพืชผลของราษฎรได้รับความเสียหาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้เข้าไปเจรจากับราษฎรจึงเกิดปัญหขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังสามารถดำเนินการในช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๓๐๐ ถึงกิโลเมตรที่ ๕+๘๐๒ ได้ จึงไม่จำเป็นต้องหยุดงาน และพื้นที่นาของราษฎรข้างทางยาวประมาณ ๖๗๖ เมตร ที่มีการเพาะปลูกข้าว เจ้าของที่นาที่ยินยอมให้ก่อสร้างได้แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหาย ของพืชผล ผู้ฟ้องคดีมิได้ผิดเงื่อนไขของสัญญาที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธความ รับผิดชอบตามสัญญา พร้อมกันนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ตามสัญญา ข้อ ๕ ข. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ แต่ขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จึงสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามเงื่อนไข แห่งสัญญา จากนั้นได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รีบเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ หากพ้นกำหนดและยังเพิกเฉยจะถือเป็นเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาต่อไป และในวันเดียวกันนี้ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือแจ้งค่าปรับจากวันที่ ๗ ถึงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ และสงวนสิทธิที่จะปรับตลอดไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญา และยังมีหนังสือ อีก ๓ ฉบับ แจ้งค่าปรับจนถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ รวมเป็นเงิน ๖๒๒,๓๐๐ บาท ต่อมา



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จ โดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่ดำเนินการภายใน ๗ วัน จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๖๐ กรณีคู่สัญญา ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งจะต้องมีการปรับหากจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาแล้วจะรายงานเป็นผู้ทำงานต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ แจ้งยืนยันที่จะปฏิบัติตามสัญญาให้แล้วเสร็จ และอ้างว่าเหตุแห่งความล่าช้ามิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำข้อตกลงยืนยันกับผู้ฟ้องคดีว่าจะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และยินยอมชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างโดยไม่มีเงื่อนไข และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอ ขยายเวลาก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าที่ไม่สามารถทำงานได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดี จึงได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่สามารถลดค่าปรับและไม่สามารถขยายเวลาก่อสร้าง ตามที่ร้องขอได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ หากพ้นกำหนดจะบอกเลิกสัญญาทันที และขอสงวนสิทธิที่จะปรับตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ตั้งแต่วันผิดสัญญาจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมาคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างได้รายงานผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ ได้ร้อยละ ๗.๑๘๘ ของงานก่อสร้างทั้งหมด และหากนับถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาทำการก่อสร้างตามสัญญา ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานสัญญา ล่าช้าไป ๓๑๑ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๓๑๑ วัน (ที่ถูก คือ ๓๑๒ วัน) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๓,๙๐๐ บาท จึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้าง และ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาและเรียกร้องให้ชำระค่าปรับทั้งหมด ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๒๔๔,๙๙๙.๕๐ บาท หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุระขุนันธ์ ก่อสร้างถนนดังกล่าวต่อจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินเท่าเดิม และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แจ้งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ รวม ๓๑๔ วัน (ที่ถูก คือ ๓๑๕ วัน) เป็นเงิน ๑,๕๓๘,๖๐๐ บาท หักด้วยเงินประกันการ ปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๒๔๔,๙๙๙.๕๐ บาท คงเหลือค่าปรับจำนวน ๑,๒๙๓,๖๐๐.๕๐ บาท โดยชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหรือถือว่าได้รับหนังสือ



/ปรากฏว่า...

ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่ไม่นำเงินไปชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผิดสัญญาและต้องชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อ ๕ ข. กำหนดเวลาเริ่มต้นและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการทำงานไว้ว่าผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จ หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุส่งไปได้ และข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้รับจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๘๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิจะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร ทั้งในข้อ ๒๐ ได้กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำการก่อสร้างในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ จึงเป็นการเริ่มทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาถึง ๗๓ วัน และได้หยุดทำการก่อสร้างในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ หากนับเวลาที่เหลืออยู่จากกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างถึงกำหนดเวลาแล้วเสร็จของการทำงาน



/ตามสัญญาแล้ว...

ตามสัญญาแล้ว จะเหลือเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำงานตามสัญญาได้เพียง ๓๗ วัน ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าทำการก่อสร้างหลายครั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าไปทำงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดเวลา และเกิดอุปสรรคขัดข้องในการทำงานจากการที่ราษฎรสองข้างทางทำการเพาะปลูกตามฤดูกาลปกติ จึงมิใช่ความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง เพราะเหตุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มีผลงานและประสบการณ์ในงานก่อสร้างหลายชนิดในจังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียงตามคำกล่าวอ้างที่ปรากฏในเอกสารขอความเป็นธรรมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงย่อมต้องทราบถึงช่วงเวลาทำการเพาะปลูกตามฤดูกาลของราษฎรเป็นอย่างดีว่าอาจเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างถนนหากไม่เข้าไปทำการก่อสร้างตามกำหนดเวลาของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอาจถือเอาเหตุดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาได้ ประกอบกับเห็นว่า ตามแบบแปลนการก่อสร้างถนนของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดยโสธรเลขที่ ยธ.ผส. ๔๔-๐๐๕ แผ่นที่ ๑/๑ และแผ่นที่ ๑/๖ แนบท้ายสัญญาที่พิพาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างต่อศาลพร้อมกับคำให้การเพิ่มเติมลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ในตารางที่ ๑ ได้กำหนดความกว้างของผิวจราจรไว้ว่ามีขนาดความกว้าง ๖ เมตร เท่ากันตลอดทั้งเส้นทาง และกำหนดให้มีไหล่ทางบางช่วงขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร โดยบางช่วงจะไม่มีไหล่ทาง เช่น ช่วงกิโลเมตรที่ ๓+๓๗๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๓+๕๐๗ และช่วงกิโลเมตรที่ ๔+๐๗๖ ถึงกิโลเมตรที่ ๔+ ๕๗๙ นอกจากนั้นในหมายเหตุของแบบแปลนดังกล่าวในข้อที่ ๓ ยังได้กำหนดไว้ว่า เขตทางขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ จึงเห็นว่า สัญญาก่อสร้างถนนสายนี้กำหนดให้ก่อสร้างไปตามขนาดของถนนที่มีอยู่เดิม จึงไม่มีกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในบริเวณสองข้างทางที่เป็นที่ดินของราษฎรก่อนการส่งมอบพื้นที่ถนนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อทำการก่อสร้างตามสัญญาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถมดินบริเวณข้างทางทำให้ดินร่วนหล่นลงไปทับพืชผลของราษฎรจนเกิดการเรียกร้องให้จ่ายค่าชดเชยความเสียหายและมีการขัดขวางการก่อสร้างจึงเป็นความบกพร่องในการทำการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิต้องรับผิดชอบส่วนข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในอุทธรณ์ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องแก้ไขแบบแปลนของถนนโดยลดขนาดของผิวจราจรลงมิให้รุกล้ำที่ดินของราษฎรเพื่อให้ห่างหุ้นส่วนจำกัดสุระชุมชน ผู้รับจ้างรายใหม่ ทำการก่อสร้างได้จนแล้วเสร็จ แสดงว่าอย่างไรเสียผู้ฟ้องคดี



/ก็ไม่สามารถ...

ก็ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นั้น ก็มีอาจรับฟังได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนให้เชื่อได้ว่าขนาดความกว้างของถนนบริเวณใดที่มีการแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้าง และแก้ไขให้มีขนาดเท่าใด ทั้งเมื่อได้พิจารณาเอกสารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในเรื่องนี้ที่ได้กล่าวอ้างสำเนารายงานประจำวันของสถานีตำรวจภูธรอำเภอค้อวัง เลขที่ ๐๒๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่ทำการก่อสร้างถนนที่พิพาทแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วนั้น ซึ่งได้บันทึกการแจ้งความไว้ว่า การก่อสร้างถนนในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๔๕ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีการถมดินรुक้าเข้าไปในที่ดินของราษฎรผู้ที่ไม่แจ้งความในบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของถนนประมาณ ๔ เมตร และทางด้านทิศตะวันตกของถนนประมาณ ๒ เมตร โดยไม่มีการเวนคืนที่ดินนั้น เห็นว่า เหตุตามบันทึกดังกล่าวเป็นการทำการก่อสร้างรुक้าออกไปจากแนวเขตของถนนตามแบบแปลนการก่อสร้าง ผู้ได้รับความเสียหายจึงได้ไปแจ้งความเพื่อให้หยุดทำการก่อสร้างและมีการเจรจาจ่ายค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนจนกว่าจะเป็นที่พอใจของผู้แจ้งความ กรณีจึงมิได้เป็นการที่ผู้รับจ้างรายใหม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วเกิดข้อบกพร่องจากแบบแปลนของถนนที่รับทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่สามารถนำมากล่าวอ้างและเทียบเคียงว่าถึงอย่างไรเสียผู้ฟ้องคดีก็ไม่สามารถจะส่งมอบพื้นที่ทำการก่อสร้างทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีตามสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ เพราะเหตุว่าหากผู้รับจ้างรายใหม่ทำการก่อสร้างไปตามแบบแปลนของถนน และไม่มีการถมดินรुक้าเข้าไปในที่ดินของราษฎร ก็ย่อมจะไม่เกิดปัญหานี้ขึ้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เข้าไปทำการก่อสร้างถนนตามกำหนดเวลาและไม่สามารถทำการก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญา ข้อ ๕ ข. และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ย่อมมีผลให้ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคู่สัญญากลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้ทำสัญญาต่อกัน ผลการทำงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำไว้ ผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้คืนค่างานนั้น และถ้าการบอกเลิกสัญญาทำให้เกิดความเสียหายขึ้น ฝ่ายที่เสียหายย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าปรับ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญา จึงถือว่าเงินค่าปรับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจเรียกได้ และโดยที่สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในข้อที่ ๑๕ ประกอบกับข้อ ๑๖ กำหนดให้การณดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วันละ ๔,๙๐๐ บาท จนถึงวันบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตั้งแต่วันครบกำหนดสิ้นสุดแห่งสัญญา และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าปรับนั้น ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดว่า ถ้าเบี้ยปรับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้ โดยพิเคราะห์ทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย และมีใช้แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในเชิงทรัพย์สินอย่างไร แต่เห็นว่าการก่อสร้างถนนตามสัญญาที่ล่าช้าและแล้วเสร็จไม่ตรงตามกำหนดเวลาเกือบสองปี ย่อมทำให้ประชาชนเสียเวลาและโอกาสในการใช้ทางสาธารณะที่สะดวกรวดเร็วในการเดินทางสัญจร และกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดี เมื่อเปรียบเทียบกับทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีที่ได้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างรายใหม่ทำการก่อสร้างถนนดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วเสร็จในวงเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งปัจจุบันประชาชนได้ใช้ถนนดังกล่าวในการเดินทางสัญจรสมดังวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ฟ้องคดีแล้ว ความเสียหายจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เกิดกับผู้ฟ้องคดีตามที่กำหนดเป็นค่าปรับ จำนวน ๓๑๕ วันๆ ละ ๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท ซึ่งสูงถึงร้อยละ ๓๑.๕ ของวงเงินค่าจ้างนั้น จึงเป็นเงินค่าปรับที่สูงเกินส่วน เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่เข้าทำงานล่าช้าถึง ๗๓ วัน ประกอบกันแล้ว ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรให้ลดค่าปรับลงหนึ่งในสามของค่าปรับจำนวน ๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท คงเหลือเงินค่าปรับจำนวน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท เมื่อนำเงินประกันตามสัญญาจำนวน ๒๔๔,๙๙๙.๕๐ บาท และค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำไปในทางการที่จ้างซึ่งศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้เป็นเงินจำนวน ๓๕๒,๒๑๑.๒๘ บาท มาหักออกแล้ว จึงคงเหลือเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๔๓๑,๗๘๙.๒๒ บาท ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น



วินิจฉัน...

วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๔๖,๒๘๙.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๓๑,๗๘๙.๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินต้น ๔๓๑,๗๘๙.๒๒ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จ โดยให้ชำระให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นศาลปกครองชั้นต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐,๗๙๕ บาท กับให้คืนเงินค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามส่วนของการชนะคดี เป็นเงิน ๑๒,๘๖๒.๕๐ บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายวรารุช ศิริยุทธวัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพนพล เสงเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง

